



Comune di
Monterotondo

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Archivio Storico comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

ARCHIVIO STORICO

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione dell'Archivio Storico sito in Monterotondo – Piazza Renato Borelli presso la Torre Civica.

È stato redatto in riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i. e alla Legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale).

Il Comune di Monterotondo individua nell'Archivio, la struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

Articolo 2 - Finalità dell'Archivio Storico

L'Archivio Storico Comunale svolge le funzioni di:

- conservazione, ordinamento, inventariazione del patrimonio documentario e la produzione di strumenti di ricerca anche su piattaforma informatica tesi a favorire la conoscenza e l'uso del patrimonio archivistico e documentario come garanzia di salvaguardia della memoria storica del territorio, dell'ente e della collettività;
- assicura la consultazione e la valorizzazione del patrimonio, attraverso una costante opera di promozione
- promuove attività didattiche, divulgative e di ricerca storica, in collaborazione con le Biblioteche, le Scuole, l'Università e altri Enti e Istituti di ricerca
- svolge una funzione essenziale per garantire il reperimento di informazioni affidabili sotto il profilo giuridico,
- la tutela della memoria storica dell'ente ed il diritto di tutti i cittadini all'accesso all'informazione, nel rispetto della legislazione vigente, alla formazione permanente ed allo sviluppo della conoscenza storica locale
- organizza attività espositive, didattiche, culturali e servizi di particolare interesse per la Città di Monterotondo

Articolo 3

Titolarità e competenze del Responsabile dell'Archivio storico

L'Amministrazione dell'Archivio è di competenza del Comune che assicura la struttura, gli arredi, i servizi idonei ed il personale qualificato.

Nel perseguimento delle finalità indicate all'articolo 2, il Responsabile dell'Archivio storico sovrintende alle attività dell'Archivio e provvede, altresì, alla gestione dello stesso, svolgendo le seguenti funzioni:

- a) vigila sulla conservazione del materiale di archivio;
- b) cura i rapporti con la Soprintendenza archivistica per il Lazio e con gli organi di competenza per quanto riguarda le attribuzioni rispettive in materia di tutela;
- c) cura i rapporti con gli altri istituti culturali per la più ampia fruizione e valorizzazione della documentazione storica conservata dal Settore Archivio Storico;
- d) cura l'eventuale acquisizione di documenti e archivi che possano integrare o, comunque, arricchire il patrimonio documentario dell'Archivio storico;

- e) esprime parere in ordine all'accoglimento in donazione o deposito di archivi e documenti;
- f) promuove ed effettua ricerche storiche con finalità pratiche o culturali.

Le strutture culturali non hanno personalità giuridica propria, ma costituiscono un'articolazione organizzativa del Comune di Monterotondo.

La gestione dell'Archivio può avvenire nelle seguenti modalità:

- a) Gestione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale, nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente; Il dipartimento/servizio competente del Comune di Monterotondo ovvero il Responsabile dell'Archivio, se nominato con incarico esterno, è l'organo preposto alla direzione, governo e vigilanza dell'attività dell'Archivio. La Giunta comunale delibera le iniziative di cui all'art. 2, proposte dal dipartimento/servizio competente del Comune di Monterotondo ovvero dal Direttore dell'Archivio, se nominato con incarico esterno, quando la gestione delle attività è diretta;
- b) Gestione in concessione da parte di soggetti privati; la gestione delle attività è disciplinata nei relativi atti pattizi
- c) Gestione in convenzione da parte di soggetti privati; la gestione delle attività è disciplinata nei relativi atti pattizi.

Il Comune di Monterotondo può affidare con appositi provvedimenti la gestione dei servizi culturali, può, inoltre, affidare la gestione delle strutture culturali e dei relativi servizi nelle modalità disciplinate nei relativi atti pattizi.

La scelta sulle modalità di gestione dell'Archivio comunale è di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 4 - Sede dell'Archivio Storico

Il Comune di Monterotondo si impegna a conferire nella sede dell'Archivio, presso la Torre Civica – Piazza Renato Borelli n. 1, tutta la documentazione archivistica da esso prodotta e ad esso affidata che si trovasse depositata altrove, fatta salva quella che, per imprescindibile necessità amministrativa, dovesse essere conservata presso altri uffici competenti. Della documentazione trattenuta dagli uffici si trasmetterà comunque notizia, da inventariarsi all'interno dell'Archivio Storico.

Nell'Archivio Storico saranno depositate le future acquisizioni di materiale documentario del Comune, provenienti sia da Enti Pubblici soppressi, sia da raccolte di privati a qualsiasi titolo pervenute, vale a dire per acquisto o per donazione, per deposito o comodato.

Costituisce patrimonio dell'Archivio Storico l'insieme di tutti i documenti, a qualsiasi titolo posseduti dalla Amministrazione Comunale di Monterotondo, relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni e selezionati per la conservazione permanente; devono intendersi facenti parte del patrimonio dell'Archivio Storico anche tutti gli archivi contenenti documenti a qualsiasi titolo prodotti anche da soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale di Monterotondo ma dalla stessa posseduti in virtù di lasciti, donazioni, acquisizioni, comodato, deposito o altro titolo.

Articolo 5 - Norme di accesso

L'Archivio Storico è aperto al pubblico, per consentire la consultazione del materiale documentario in esso conservato, nei giorni e negli orari prestabiliti con atto di competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 del TUEL.

L'utente è tenuto ad apporre sempre la propria firma, in forma leggibile, sul registro delle presenze giornaliero.

Per accedere all'Archivio è necessario esibire un documento di identità e presentare richiesta in carta libera utilizzando gli appositi moduli prestampati, dichiarando:

- a) generalità del richiedente;

- b) argomento della ricerca;
- c) finalità della ricerca;
- d) assunzione di responsabilità.

Per ogni singolo specifico argomento è necessaria una separata domanda. Preliminarmente all'accesso, è rilasciata autorizzazione da parte del Responsabile dell'Archivio, cui afferisce l'Archivio Storico, ovvero dall'ente gestore affidatario della gestione del servizio secondo i relativi atti pattizi.

Per motivi di comprovata necessità o per inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento, il Responsabile può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione.

Non si darà corso a richieste generiche.

L'autorizzazione è valida per tre mesi dalla data di rilascio, salvo eventuali proroghe. L'accesso è precluso a coloro che, per gravi motivi, siano stati esclusi da altri archivi storici o biblioteche.

L'accesso e la consultazione sono gratuiti.

Articolo 6 - Consultabilità dei documenti

Tutti i documenti dell'Archivio Storico sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. La consultabilità dei documenti riservati è disciplinata ai sensi degli articoli 122, 123, 125 e 126 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e s.m.i.

Con delibera di Giunta Comunale e su proposta dell'eventuale ente affidatario della gestione dell'Archivio Storico verranno determinate le tariffe per l'utilizzo di servizi in considerazione dei costi dei vari servizi di gestione della struttura ai quali devono aggiungersi gli altri costi amministrativi, materiali di consumo, utenze e secondo la seguente casistica:

- eventuali tariffe per estrazione di copie ed utilizzo delle immagini nei casi previsti dall'ordinamento vigente
- valutare eventuali differenti metodologie di estrazione copia in considerazione dello stato e del valore dei documenti
- disporre che la pubblicazione delle riproduzioni da parte degli studiosi e ricercatori è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Archivio, ai sensi della normativa sul Diritto d'autore e sulla Tutela della Privacy.
- Eventuali riduzioni o gratuità sull'accesso all'informazione per pubblicazioni aventi finalità scientifiche e di studio o tese alla valorizzazione del bene, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 42/2004, e/o qualora la loro divulgazione comporti un particolare prestigio al Comune di Monterotondo e le stesse non vengano impiegate per operazioni commerciali quali la vendita di DVD o di gadget
- impartire agli studiosi e ricercatori a far pervenire all'Archivio copia del proprio elaborato relativo alle fonti archivistiche utilizzate. In caso di pubblicazione di documenti tratti dall'Archivio disporre la consegna di una copia della stampa
- eventuali ulteriori adempimenti connessi ai servizi offerti dall'Archivio Storico comunale nell'espletamento delle sue funzioni

Articolo 7 - Prestito

Il materiale archivistico non è ammesso al prestito.

Può essere consentito il prestito temporaneo ad istituzioni culturali pubbliche e private che ne facciano richiesta per mostre ed esposizioni, previa autorizzazione della competente Soprintendenza, e dettagliato verbale di consegna e responsabilità, sottoscritto dal titolare dell'ente interessato o suo delegato.

Articolo 8 - Valorizzazione

L'Archivio storico organizza esposizioni, mostre, percorsi tematici, incontri allo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio archivistico, del servizio, delle finalità di funzionamento come indicato all'art 2 del presente regolamento.

Articolo 9 - Carta della Qualità dei Servizi

L'Archivio, con separato provvedimento di competenza della Giunta comunale, si deve dotare di uno strumento complementare al Regolamento: la Carta della Qualità dei Servizi, aggiornata ogni volta che l'amministrazione titolare lo ritenga necessario. La Carta della Qualità dei Servizi è pubblicata sul sito internet dell'Archivio e resa disponibile in altre forme in loco.

La Carta della Qualità dei Servizi regola i rapporti tra l'Archivio e gli utenti, dichiarando le prestazioni che il servizio culturale assicura, gli standard qualitativi e quantitativi di riferimento ed il livello che l'Archivio si impegna a raggiungere, le modalità di fruizione dei servizi offerti e le forme di controllo e di esercizio dei diritti da parte degli utenti.

Articolo 10 - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi in vigore che disciplinano la materia riguardante gli Archivi storici e la Loro consultazione.